



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

נציגות הבית המשותף ברחוב גולדנברג אברהם 7 רחובות

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד תומר בן דוד
פקיס 4, רחובות
טל': 052-8487444 פקס: 153-77-4016454

נגד

הנתבעים

1 יצחקיאן שלמה

2 יצחקיאן מירה

באמצעות ב"כ: עו"ד אברהם פרץ
אריאל שרון 8/42, גבעתיים
טל': 052-8370039

פסק דין

עניינה של תביעה זו – במתן צו אשר יורה לנתבעים לאפשר ביצוע בדיקה של מומחה בדירתם וזאת כדי לוודא שלא נגרמה פגיעה קונסטרוקטיבית לבית המשותף בעקבות עבודות שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף לשם מניעת חדירת רטיבות לדירתם.

א. השתלשלות העובדות וטענות הצדדים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב גולדנברג אברהם 7, רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3703 חלקה 1163 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**התובעת**" ו/או "**הנציגות**"), הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה מספר 9 בבית המשותף.

2. במסגרת כתב התביעה טענה התובעת כי הנתבעים פנו אליה בטענה לרטיבות בדירתם שמקורה בכשל בצינור המשותף. התובעת טענה כי ביקשה מהנתבעים שלא לבצע את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פעולות התיקון בעצמם אלא תחת פיקוחה. למרות זאת הנתבעים הזמינו בעל מקצוע מטעמם והחלו לבצע את העבודות ללא פיקוח וללא הסכמת התובעת. לטענת התובעת בעל המקצוע מטעם הנתבעים שבר חלק מקיר תמך של הבית המשותף דבר המהווה סכנה לבית המשותף. התובעת טענה כי פנתה לנתבעים בדרישה לתקן את הנזק שנגרם לקיר התמך, אך אלו התעלמו מפניותיה. כן צוין כי בין הצדדים התנהלה תביעה כספית בבית משפט לתביעות קטנות שהוגשה על ידי הנתבעים נגד הנציגות. במסגרת פסק הדין נקבע כי הרטיבות אכן נבעה מצינור משותף והנציגות חויבה להשיב את עלות התיקון שבוצע על ידי הנתבעים ברכוש המשותף.

3. הסעדים אותם דרשה התובעת בכתב התביעה:

- א. לחייב את הנתבעים לחשוף את העבודות שביצעו ללא ידיעת התובעת ולתקן על חשבונם את הקירות ככל שמדובר בקירות תומכים.
- ב. לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק לרבות הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.

4. במסגרת כתב ההגנה נטען כי ביום 10.5.18 הודיעו הנתבעים לתובעת אודות רטיבות בדירתם ובדירה מספר 6 בבית המשותף. לטענת הנתבעים במשך ארבעה חודשים יו"ר הנציגות סרב לתקן את מקור הרטיבות. לפיכך הזמינו הנתבעים אינסטלטור אותו אישרה התובעת אשר החליף את צינור הביוב המשותף ובכך תיקן את מקור הרטיבות. בהמשך ביקשו הנתבעים מהתובעת החזר כספי בגין התיקון שבוצע, אך זו סירבה. על כן, הגישו הנתבעים תביעה לבית משפט לתביעות קטנות במסגרת פסק הדין שניתן באשר לתביעה זו נקבע כי על התובעת להשיב לנתבעים את עלות התיקון. הנתבעים טענו כי יש לדחות את התביעה דגן על הסף כיוון שהמחלוקת בין הצדדים כבר הוכרעה בפסק הדין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות ונוצר מעשה בית דין. עוד טענו הנתבעים כי טענת שבירת קיר התמך היא טענה חדשה של התובעת הנטענת ללא תשתית וללא ביסוס ולא עלתה כלל בהליך שהתנהל בבית משפט לתביעות קטנות. בנוסף טענו הנתבעים כי התיקון בוצע על ידי אינסטלטור אותו אישרה התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 20.6.21 הגישו הנתבעים בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין שנוצר בעקבות ההליך הקודם שניהלו הצדדים. בהחלטתי מיום 21.7.21 דחיתי את הבקשה מן הטעם לפיו המחלוקת העומדת בבסיס תביעה זו לא נידונה ולא הוכרעה במסגרת ההליך הקודם.
6. הצדדים הגישו תצהירים וחוו"ד כדלקמן: מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר דויטש יו"ר הנציגות וכן חוות דעת המהנדס דוד שמור. מטעם הנתבעים הוגש תצהירו של נתבע 1 וכן חוות דעת מטעם המהנדס חן שנהב.
7. ביום 1.6.22 התקיים דיון הוכחות בנוכחות הצדדים (להלן: "דיון ההוכחות") במסגרתו העידו: מר דוד דויטש, נציג התובעת, הנתבע מר שלמה יצחקיאן והמהנדס, מר חן שנהב, מטעם הנתבעים (להלן: "מר שנהב"). במהלך הדיון ביקש בא כוח התובעת לצמצם את הסעד שנדרש במסגרת כתב התביעה כך שמה שיידרש על ידי הנציגות הוא מתן אפשרות למומחה מטעמם להיכנס לדירת הנתבעים ולוודא שהתיקון בדירתם בוצע כראוי לרבות אפשרות של פתיחת הקיר ככל שתידרש. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בעניין זה אפשרתי את תיקון הסעד כמבוקש. בתום הדיון הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב.
8. יצוין כי בסוף דיון ההוכחות נתנו הנתבעים הסכמתם לכניסת מומחה לדירתם לשם ביצוע בדיקה תלת מימדית אשר תקבע האם נגרם נזק לקירות תמך בבית המשותף (ראו עמוד 8 לפרוטוקול דיון ההוכחות שורות 24-25).
9. ביום 10.7.22 הוגשו סיכומי התובעת במסגרתם טענה כי המהנדס, מר שנהב, הוא גיסו של הנתבע 1 וככזה יש צורך לתת משקל מופחת לחוות דעתו. התובעת טענה כי חקירתו של מר שנהב העלתה סתירות רבות בנוגע לעבודות שבוצעו בדירת הנתבעים. התובעת טענה כי גם בהתאם לחוות הדעת שצורפה מטעמה לתיק בדיון שנערך ביום 21.4.21 קבע המהנדס, מר דוד שמור, כי קיים חשש ממשי לפגיעה קונסטרוקטיבית בבית המשותף. התובעת דרשה כי ינתן צו לפיו ככל שהבדיקה שיבצע מומחה מטעמה תגלה כי העבודות שביצעו הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פגעו ברכוש המשותף יהא על הנתבעים לשאת במלוא עלות התיקון וככל שהבדיקה תצא תקינה התובעת תישא בכל העלויות להשבת מצב דירת הנתבעים לקדמותו.

10. ביום 8.8.22 הוגשו סיכומים מטעם הנתבעים במסגרתם טענו כי התובעת לא צרפה לכתב התביעה כל מסמך המוכיח על כך שקיים בדירה "קיר תמך" או "קיר מרכזי" ושבוצע בו תיקון כלשהו. עוד נטען כי התובעת לא זימנה את המומחה מטעמה להתייצב לחקירה וזאת כיוון שהבינה כי אין בחוות דעתו כדי להרים את נטל ההוכחה. על כן טענו הנתבעים כי יש למשוך את חוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת מן התיק. עוד טענו הנתבעים כי משהבין בא כוח התובעת כי לא הוכיח את הנזק שנדרש ביקש לתקן את כתב התביעה כך שזנח את הסעד שדרש בכתב התביעה וביקש במקומו בדיקה על ידי כניסת מומחה לדירת הנתבעים.

ב. דיון והכרעה:

11. לעניין טענת הנתבעים לפיה יש למשוך מן התיק את חוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת הרי שעל תביעה זו חלות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "**התקנות הישנות**") וזאת כיוון שתביעה זו הוגשה ביום 12.5.20 (ראו לעניין זה תקנה 180 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות החדשות**")). על פי תקנה 130(ב) לתקנות הישנות היה על הנתבעים להודיע כי ברצונם לחקור את המומחה מטעם התובעת ומשלא עשו זאת יש לדחות טענתם זו (ראו לעניין זה ע"א (מרכז) 24670-01-19 **ורד כהן נ' איי די איי חברה לביטוח** (פורסם בנבו, 6.9.17)).

12. לאחר ששמעתי את העדויות ולאחר שעיינתי במלוא החומר המונח בפניי ולאור הסכמת הנתבעים לאפשר כניסת בודק לשם ביצוע בדיקה תלת מימדית אני סבורה כי יש לקבל את התביעה במובן זה שיש לאפשר לנציגות להכניס לדירת הנתבעים בודק אשר יבצע בדיקה באמצעים שאין בהם כדי לפגוע בקירות דירת הנתבעים.

13. לא מצאתי כי התובעת הרימה את הנטל להוכיח כי נדרשת שבירת קירות בעת ביצוע הבדיקה. עדותו של המומחה מטעם הנתבעים, מר שנהב, הייתה משכנעת. מר שנהב לאחר שביקר בנכס מספר פעמים הסביר באופן בהיר כי לא ייתכן שליד חלון ימוקם קיר תמך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובכך הפריך את טענת התובעת (ראו עמוד 8 לפרוטוקול דיון ההוכחות שורות 12-14). זאת לעומת חוות הדעת מטעם הנציגות אשר הסתמכה על תמונות בלבד והביעה חשש בלבד ולא קביעה ברורה והמומחה אף לא התייצב לעדות כאמור לעיל. לקחתי בחשבון את טענת התובעת לפיה המומחה מטעם הנתבעים הוא גיסו של הנתבע יחד עם זאת לא מצאתי כי יש בכך כדי לפגוע במהימנותו.

14. משהתרשמתי כי קיימות בשוק בדיקות באמצעים טכנולוגיים שיש בהן כדי לגלות את המידע אותו דורשת התובעת לדעת והוא האם נפגעו יסודות קונסטרוקטיביות בלא פגיעה בקירות הדירה ומשהנתבעים מסכימים לכך הרי שיש להסתפק בכך.

15. לאור האמור אני מורה לנתבעים לאפשר למומחה מטעם התובעת להיכנס לדירתם ולבצע בדיקה על מנת להסיר ספק בדבר פגיעה קונסטרוקטיבית ברכוש המשותף וזאת ללא פגיעה בקירות דירת הנתבעים.

16. לאחר שתהיה בידי התובעת חוות הדעת תכלכל היא את צעדיה אל מול הנתבעים. לא מצאתי כי יש מקום להורות כבר בשלב זה לבצע תיקונים ככל שידרשו.

ג. סוף דבר:

17. דין התביעה להתקבל.

18. אני מורה לנתבעים לאפשר כניסה של איש מקצוע מטעם התובעת לדירתם אשר יבצע בדיקה הנדסית תלת-ממדית או דומה לה על מנת לבדוק האם אכן קיימת פגיעה ברכוש המשותף בלי לפגוע בקירות הדירה.

19. לאור התוצאה אליה הגעתי לא יעשה צו להוצאות.

ניתן היום, 29.8.2022, ב' אלול תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין